

1500327-27.2021.8.26.0294

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... estava em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, possuía o dinheiro para adquirir o entorpecente, mas foi abordado antes mesmo de comprar a droga para seu consumo.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe.

Pelo exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA MOURA, da sanção no artigo 28, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500327-27.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-27.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3026868/2021 - DEL.POL.CAJATI,
17072059 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fl. 05, auto de constatação preliminar de fl. 06 e exame químico-toxicológico de fls. 15/17, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é incontestada.

Interrogado, o réu afirmou que estava comprando droga para seu consumo e quando o traficante visualizou a viatura policial, se evadiu e largou a droga no chão. Disse que os policiais imputaram as demais drogas ao interrogando, mas que apenas foi

comprar a droga para seu consumo. Que foi abordado antes mesmo de entregar o dinheiro ao vendedor de drogas. Por fim, disse que conhece o vendedor pelo nome GG. Pelo arcabouço probatório produzido, não há provas suficientes de que o acusado tenha de fato adquirido entorpecente, ainda que confirme ser usuário de drogas. Certo é que estava em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, possuía o dinheiro para adquirir o entorpecente, mas foi abordado antes mesmo de comprar a droga para seu consumo.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe.

Pelo exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA MOURA, da sanção no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Jacupiranga, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA